

**KARTINI BINTI ABD WAHID**  
*lwn*  
**AYUB BIN ABD WAHID**  
**MUHAMAD BIN WAHID**  
**AHMAD ZAMANI BIN WAHID**  
**MUHAINI BINTI ABD WAHID**  
**DZULKAFLAY BIN ABD WAHID**  
**MOHD PAIZ BIN ABDUL WAHID**

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd. Amran b. Mat Zain (Pengerusi), Y.A. Datuk Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel), Y.A. Datuk Jasri @ Nasip bin Matjakir (Panel), Pada 9hb. Oktober 2019 / 10hb. Safar 1441H]

**Kes No. 10000-044-0050-2018**

[Rayuan Pengesahan Hibah di bawah seksyen 61(3)(b)(IV) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

**Pegum Syarie Perayu** : Puan Zainul Akmalwati binti Ahmad Zakuan daripada Tetuan Akmalwati & Associates.

**Pegum Syarie Responden** : Tuan Mohd Nooraizan bin Md Idros dari Tetuan Noor Aizan & Partners.

### **ALASAN PENGHAKIMAN**

- 1) Rayuan ini dibuat oleh Perayu kerana tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor pada 18 April 2018 dalam Kes Mal No. 10400-044-0535-2012 yang memerintahkan :-

*Mahkamah menolak tuntutan hibah Plaintiff terhadap sebuah rumah*

*yang beralamat di No. 105, Jalan Enggang Timur, Taman Keramat, 54200 Selangor juga dikenali dengan No. H.S.(M) 6978 No. PT: 11355, Mukim Hulu Klang, Daerah Gombak, Negeri Selangor.*

- 2) Perayu telah menfailkan Notis Rayuan pada 27 April 2018 merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah. Perayu kemudiannya telah menfailkan Alasan Rayuan pada 21 Ogos 2018.

## **FAKTA KES**

- 3) Perayu, Kartini binti Abd Wahid merupakan anak kandung kepada si mati yang bernama Allahyarham Abdul Wahid bin Shafiei ( Allahyarham ) bersama isterinya yang bernama Allahyarhamah Khadijah binti Saad. Manakala Responden 1, Ayub bin Abd Wahid merupakan anak kandung kepada Allahyarham bersama isterinya yang bernama Zaliha binti Igat.
- 4) Responden 1 adalah saudara sebapa kepada Perayu manakala Responden 2 sehingga 6 adalah saudara seibu sebapa kepada Perayu.
- 5) Perayu telah memfailkan satu tuntutan pengesahan hibah di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor melalui kes no. 10400-044-0535-2012 yang menuntut agar Mahkamah mensabitkan sebuah rumah yang beralamat di No. 105, Jalan Enggang Timur, Taman Keramat, 54200 Selangor telah dihibahkan oleh Allahyarham kepadanya dan seorang adiknya yang bernama Siti Norbaya binti Abd Wahid ( Siti Norbaya ).
- 6) Berdasarkan Pernyataan Tuntutan, Perayu mendakwa bahawa Allahyarham

secara konsisten semasa hayatnya telah menyatakan dengan jelas niatnya secara lafaz terbuka bahawa rumah tersebut diserahkan kepada Perayu dan Siti Norbaya.

- 7) Responden 1 tidak bersetuju dengan tuntutan Perayu dan telah memfailkan Pernyataan Pembelaan manakala Responden 2 hingga 6 tiada bantahan terhadap tuntutan Perayu. Perbicaraan telah dijalankan dengan Plaintiff, Defendan 1, Defendan 3 dan Defendan 4 memberikan keterangan manakala Defendan 4, 5 dan 6 memasukkan Afidavit Keterangan secara bertulis. Tidak ada saksi yang dikemukakan oleh Defendan 1 di dalam perbicaraan ini.
- 8) Mahkamah telah memutuskan kes ini pada 18 April 2018 dengan menolak tuntutan Perayu dan mengeluarkan perintah seperti di perenggan 1 penghakiman ini.

#### **ULASAN MAHKAMAH RAYUAN**

- 9) Perayu telah memplidkan 6 alasan rayuan sebagaimana di halaman 351- 352 Rekod Rayuan iaitu Yang Arif Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila –
  - i. Memutuskan rukun-rukun hibah tidak sempurna semasa hibah tersebut dibuat oleh Allahyarham kepada Plaintiff dan arwah Norbaya bt Abd Wahid bersandarkan kepada dokumentasi semata-mata.
  - ii. Memutuskan bahawa pemilikan Allahyarham ke atas harta tersebut tidak sempurna semasa hibah berlaku berdasarkan kepada ketiadaan nama Allahyarham didaftarkan sebagai pemilik dalam geran rumah

- tersebut.
- iii. Memutuskan hibah yang dibuat oleh Allahyarham kepada Plaintiff tidak memenuhi syarat-syarat kesempurnaan hibah tanpa mengambilkira wujudnya proses hibah '*per say*' di antara Allahyarham dan Plaintiff serta arwah Norbaya bt. Abd Wahid.
  - iv. Memutuskan bahawa sighthibah hibah tidak sempurna disebabkan tiada lafaz qabul (penerimaan hibah) secara jelas oleh Plaintiff dan arwah Norbaya bt. Abd Wahid selepas ijab (pemberian) dilafazkan oleh Allahyarham.
  - v. Memutuskan tindakan Plaintiff dan arwah Norbaya bt. Abd Wahid menduduki rumah tersebut dan menyelenggaranya bukanlah suatu bentuk '*Qabd*' (penguasaan) ke atas rumah tersebut dan tidak boleh diambil kira sebagai suatu bentuk qabul kepada hibah.
  - vi. Memutuskan tindakan Plaintiff meminda Pernyataan Tuntutan dengan menggugurkan Plainif 2 bernama Norbaya bt. Abd Wahid dari pihak yang menuntut setelah Plaintiff 2 tersebut meninggal dunia menunjukkan Plaintiff tidak mengetahui bahawa terdapat seorang lagi penerima hibah iaitu arwah Norbaya bt. Abd Wahid.
10. Berdasarkan alasan-alasan rayuan Perayu, kami berpendapat hanya terdapat 2 isu yang akan kami ulas di dalam rayuan ini iaitu;-
- a. Sama ada pemilikan Allahyarham (Pemberi Hibah) ke atas harta yang dihibahkan telah sempurna semasa hibah berlaku berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Plaintiff/Perayu;
  - b. Sama ada wujud *al-Qabd* oleh Plaintiff/Perayu terhadap harta tersebut.

**Isu Pertama: Sama ada pemilikan Allahyarham (Pemberi Hibah) ke atas harta yang dihibahkan telah sempurna semasa hibah berlaku berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Plaintiff/Perayu**

11. Perayu berhujah bahawa rumah tersebut telah dibeli oleh Allahyarham pada tahun 1974 dan telah selesai hutang sebelum Allahyarham meninggal dunia malah Responden 4 yang juga bertindak sebagai SP1 telah membantu menjelaskan hutang Allahyarham ke atas rumah tersebut. Perayu menghujahkan bahawa proses pindahmilik rumah tersebut menjadi agak rumit dan memakan masa berikutan kehilangan dokumen ' *Sales & Purchase* ' yang diperlukan oleh pihak Pentadbir Tanah Gombak, Selangor.
12. Perayu seterusnya berhujah bahawa isu pemilikan nama Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) ke atas rumah tersebut hanyalah suatu dokumentasi dan ianya tidak bermakna semasa proses hibah tersebut, rumah tersebut tiada dalam milikan sempurna Allahyarham. Ini adalah kerana keterangan Perayu dan saksi-saksi serta dokumen – dokumen yang dikemukakan sepanjang perbicaraan telah jelas menunjukkan bahawa rumah tersebut adalah dimiliki oleh Allahyarham.
13. Perayu telah merujuk kes **Ayuhanil binti Mohd Ali lwn Mohd Hihdzan bin Mohd Ali Dan Seorang Lagi**, JH 38 Bhg 2 muka surat 196 dan 197 yang mana Hakim Bicara telah merujuk Kitab al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siasah al-Syar'iyyah oleh Ibnu Qayyim al-Juziyyah muka surat 30 berkaitan penamaan bukan bermakna pemunyaan atau pemilikan seperti berikut :

*“ Sebenarnya di dalam persoalan ini, pemilikan sesuatu harta itu tidak dikira hanya semata-mata berdasarkan kepada nama yang tertera di dalam harta itu, nama yang tertera pada sesuatu harta itu belum tentu membuktikan pemilikannya. Kenyataan ini adalah kerana seandainya diambil kira hak milik sesuatu berdasarkan kepada nama yang tertera, maka nescaya serban yang dipakai di kepala seseorang perampas yang merampas serban kepunyaan orang lain akan dikira sebagai serban kepunyaan perampas. Sedangkan pengiktirafan sedemikian adalah suatu kezaliman dan tidak diambil kira.”*

14. Responden mengujahkan bahawa rumah tersebut adalah bukan milik mutlak Allahyarham bersandarkan dokumen-dokumen berikut yang telah dikemukakan sepanjang perbicaraan kes ini iaitu :

- i. Surat hak milik sementara bertarikh 18hb Januari 1989 (muka surat 147-149 Rekod Rayuan) adalah di atas nama pemaju Negeri Selangor. Tidak ada nama arwah di dalam rekod kepunyaan rumah tersebut.
- ii. Cukai tanah di Pejabat Tanah Daerah Gombak untuk tanah tersebut bagi tahun 2016 masih atas nama pemilik Perbadanan Kerajaan Negeri Selangor (muka surat 160 Rekod Rayuan).
- iii. Sijil Carian rasmi bertarikh 7hb September 2016 (muka surat 166-168 Rekod Rayuan) menunjukkan rumah tersebut masih di bawah Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor).
- iv. Surat daripada Peguam Zain & Co. Bertarikh 8hb Mei 1996 (muka surat 152-154 Rekod Rayuan) berkenaan urusan pindah milik rumah tersebut adalah ditujukan kepada Puan Muhaini binti Abdul

Wahid iaitu Responden Keempat.

- v. Tiada dokumen perjanjian jual beli dikemukakan antara arwah dan PKNS (Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor) sekiranya benar arwah adalah orang yang telah membeli rumah tersebut dari PKNS.

15. Responden menghujahkan keraguan mengenai pemilikan rumah tersebut oleh Allahyarham adalah juga berdasarkan keterangan lisan dan bertulis Perayu dan saksi-saksi sepanjang perbicaraan seperti berikut :

- i. Terdapat keterangan daripada Perayu, Responden Keempat (SP1) dan Responden Ketiga (SP2) bahawa rumah tersebut telah dipindahmilik ke atas nama Muhaini binti Abdul Wahid iaitu Responden Keempat.
- ii. Dalam keterangan bertulis Perayu (muka surat 191-197 Rekod Rayuan), Afidavit Keterangan SP1 (muka surat 198-204 Rekod Rayuan) dan Afidavit Keterangan SP2 (muka surat 205-211 Rekod Rayuan) menyatakan bahawa arwah telah membayar deposit rumah tersebut sebanyak 10% iaitu berjumlah RM 1,700.00 dan baki bayaran dibayar rumah tersebut adalah dibayar oleh Responden Keempat tetapi tiada maklumat mengenai tarikh-tarikh pembayaran dikemukakan sama ada oleh Perayu ataupun oleh saksi-saksi beliau.

16. Responden telah merujuk kes *Abd Razak bin Abd Ghani lwn Abdul Rahim bin Othman*, JH (1435 H), Jilid 39 Bahagian 1 yang mana Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Terengganu telah mengesahkan

keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Terengganu bahawa hibah yang dibuat oleh Allahyarham Rani bin Sulong kepada Chik binti Mahmood adalah sah walaupun ketika hibah dibuat geran tanah belum dikeluarkan kerana nama Allahyarham telah didaftarkan sebagai peserta rancangan tanah berkelompok RISDA bagi tanaman getah.

17. Kami telah meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara di halaman 331 Rekod Rayuan yang mana dapatan YA Hakim Bicara berkaitan status pemilikan rumah tersebut adalah seperti berikut:

*“ Mahkamah merujuk kembali kepada P4 Surat Hak Milik Sementara yang mana berdasarkan kepada P4 tersebut Rekod Kepunyaan, Urusan-Urusan dan Lain-Lain Hal Mengenai Hakmilik diletakkan di bawah nama Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor dan bukannya nama si mati. Ia juga konsisten dengan dokumen yang ditenderkan oleh Defendan 1 di dalam Mahkamah ini iaitu Sijil Carian Rasmi bagi tanah tersebut bertarikh 7 September 2016 yang ditandakan sebagai D4. Berdasarkan D4 tersebut juga pemilikan dan alamat bagi rumah tersebut adalah di bawah Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor yang memegang sebanyak 1/1 bahagian. Jelaslah berdasarkan kepada kedua-dua dokumen ini menunjukkan tiada nama si mati yang tercatat sebagai pemilik kepada rumah tersebut.”*

18. Berdasarkan Afidavit Keterangan Utama Plaintiff yang diikrarkan pada 24 November 2015 ( muka surat 194 Rekod Rayuan) Plaintiff/Perayu mengatakan bahawa rumah tersebut telah diperolehi pada tahun 1974 atas nama Allahyarham (arwah bapa saya) sebelum dipindahmilik atas nama Muhaini binti Abdul Wahid. Keterangan ini adalah konsisten dengan Afidavit Keterangan Saksi 1 yang diikrarkan pada 8 Mac 2016



(muka surat 201 Rekod Rayuan) dan Afidavit Keterangan Saksi 2 yang diikrarkan pada 8 Mac 2016 (muka surat 208 Rekod Rayuan) iaitu rumah tersebut diperolehi pada tahun 1974 atas nama Allahyarham (arwah bapa saya) sebelum dipindah milik atas nama Muhaini binti Abdul Wahid.

19. Keterangan Defendan 1/Responden 1 semasa disoal balas mengatakan bahawa ‘ *rumah masih dalam milik Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor. Rumah masih di bawah daftar PKNS belum dibawa ke pejabat tanah.*’ (muka surat 275 Rekod Rayuan) Keterangan Defendan 5/Responden 5 semasa disoal balas antara lain telah mengatakan bahawa ‘ *....rumah masih nama PKNS. Harta ini bapa saya beli. Masa beli rumah telah siap. Saya tak ingat bila masuk rumah. Bapa meninggal tahun 1987. Arwah ibu meninggal tahun 2004. Saya tak pasti. Rumah diperolehi tahun 1974. Tak ada pindah milik rumah ini selepas ayah meninggal. Saya tahu sebab nama masih atas nama pemaju.*’ (muka surat 279 Rekod Rayuan).

20. Berdasarkan Afidavit Keterangan Defendan 5 yang diikrarkan pada 5 April 2017 (muka surat 235 Rekod Rayuan) alasan kepada persoalan berkaitan mengapa rumah/tanah yang menjadi subjek di dalam kes ini masih didaftarkan di bawah nama Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor dan bukannya nama Allahyarham adalah kerana urusan pindah milik nama tersebut tidak dapat dibuat disebabkan kehilangan dokumen Sale & Purchase Agreement yang diperlukan oleh pihak Pentadbir Tanah Gombak, Selangor.

21. Kami mendapati terdapat keterangan-keterangan yang berbeza malah

bercanggah di antara satu sama lain mengenai pemilikan dan/atau pendaftaran hak milik ke atas rumah tersebut iaitu sama ada Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, Allahyarham Abdul Wahid bin Shafiei atau Muhaini binti Abd Wahid.

22. Malangnya di dalam kes ini kami tidak menemui sebarang keterangan daripada pemilik berdaftar rumah tersebut iaitu Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor mengenai status pembelian rumah tersebut oleh Allahyarham.
23. Kami dengan hormatnya menyatakan bahawa kami dapati perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah masih belum sempurna kerana keterangan yang boleh membantu iaitu daripada pemegang hak milik sementara ke atas lot rumah yang dipertikaikan belum diperolehi.
24. Kami berpendapat keterangan perlu diperolehi terlebih dahulu daripada Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor sebelum Mahkamah Bicara membuat keputusan.
25. Oleh yang demikian kami berpendapat kes ini wajar dikembalikan ke Mahkamah Bicara bagi mendapatkan keterangan tambahan tersebut sebelum keputusan diberikan.

## KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Rekod Rayuan dan penghujahan ~~kedua-dua~~ belah pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

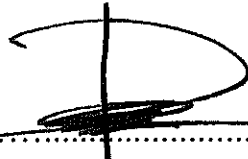
1. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bagi kes Mal No. 10400-044-0535-2012 yang diberikan pada 18 April 2018 adalah dibatalkan.
2. Kes ini dikembalikan ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendapatkan keterangan tambahan berkaitan dengan isu yang dinyatakan di atas.
3. Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mengeluarkan keputusan setelah menilai keseluruhan keterangan termasuk keterangan tambahan yang diarahkan seperti di atas.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....  
**1. YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**  
Pengerusi  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....  
**2. Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....  
**3. Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MATJAKIR**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor